

取調べに関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。

1. 司法警察職員は、被疑者の供述を録取した調書を被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問うことができるが、被疑者は、その調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印しなければならない。
2. 司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べることができるが、その取調べに際しては、その者に対し、あらかじめ、自己又は自己の配偶者等が刑事訴追を受けるおそれのある供述を拒むことができる旨を告げなければならない。
3. 司法警察職員から出頭を求められた被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、その出頭を拒むことはできないが、出頭後、何時でも退去することができる。
4. 司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした被疑者以外の者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
5. 司法警察員が身体を拘束された被疑者を検察官に送致する手続をした後は、司法警察職員は、被疑者を取り調べることはできないが、検察官から指示を受けたときは、この限りではない。

No106

H21-25

供述証拠の収集

正解

4

正答率

78%

1 誤っている

198 条 4 項、5 項。捜査機関は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の任意の出頭を求め、これを取り調べることができる（同条 1 項本文）。この取調べにおいて被疑者が任意に供述した場合、その供述は供述調書に録取し（同条 3 項）、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて間違いがないかどうかを尋ねることになる（同条 4 項）。そして、被疑者が誤りがないことを申し立てた場合には、その署名押印を求めることができる（同条 5 項本文）。この場合、署名押印を拒絶することは、被疑者の自由であり、署名押印を義務付けられるわけではない（同条 5 項ただし書参照）。

2 誤っている

223 条、198 条 2 項。捜査機関は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の第三者も取り調べることができるが（223 条 1 項）、被疑者取調べの場合とは異なり、第三者取調べにおいては、法律上、黙秘権の告知も、自己又は自己の配偶者が刑事訴追を受けるおそれのあることを理由とする供述拒否権の告知も要求されていない（223 条 2 項は 198 条 2 項を準用していない）。

3 誤っている

198 条 1 項ただし書。被疑者は逮捕・勾留されている場合を除き、出頭を拒み、又は出頭後、いつでも退去することができる。すなわち、逮捕・勾留されていない場合には、被疑者に出頭要求に応じる義務はなく、退去の自由も認められている。

4 正しい

227 条 1 項。第三者取調べにおいて任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第 1 回公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。その趣旨は、捜査機関に対する被疑者以外の者の供述を録取した書面は、321 条 1 項 2 号ないし 3 号の要件をみたす場合など証拠能力が限定的に認められているにすぎないが、裁判官の面前における供述を録取した書面は、321 条 1 項 1 号により証拠能力の制限が比較的少なく、公判において証拠とすることが容易であるため、被疑者以外の者の供述を「裁判官の面前における供述を録取した書面」として保全する点にある。

5 誤っている

193 条、203 条 1 項。司法警察員は身体を拘束された被疑者につき、留置の必要があると思料するときは、これを検察官に送致しなければならない（203 条 1 項）。この送致によって、事件は検察官の下に置かれ、司法警察職員は検察官の具体的指揮権の下に服することになる（193 条）。もっとも、これにより司法警察職員の固有の捜査権が失われるわけではなく、この段階で公訴を維持するに足る証拠が収集されていないと思料するときは、検察官から指示を受けた場合のほか、司法警察職員は、更に自ら被疑者を取り調べることもできる。